

Règles de bonne conduite et contrôles

Fiche mémo de synthèse — les cinq thèmes de la journée sur un recto-verso

1 • Les règles de bonne conduite

Article L. 519-4-1 C. mon. fin. — Les IOBSP doivent se comporter d'une manière **honnête, équitable, transparente et professionnelle**, en tenant compte des droits et des intérêts des clients, **y compris des clients potentiels**. Décret d'application : **art. R. 519-19 à R. 519-33**.

Se présenter	S'enquérir	Expliquer	Écrire
R. 519-20	R. 519-21	R. 519-22	R. 519-23
Identité • ORIAS et catégorie • réclamation et ACPR • participations > 10 % dans les deux sens • exclusivité	Connaissances, expérience, situation, besoins — puis ressources, charges, prêts en cours	Caractéristiques essentielles, adaptées au niveau du client	Recueil, analyse, recommandation motivée — papier ou support durable

Point	Règle
Champ (R. 519-19)	Les règles valent pour toutes les catégories . Mais les art. R. 519-21 à R. 519-23 visent le client, y compris potentiel, personne physique
Les deux recueils	Pour vous : connaissances, expérience, situation, besoins → proposer une opération adaptée. Pour le prêteur : ressources, charges, prêts en cours → permettre à l'établissement de vérifier la solvabilité
Supports (R. 519-24)	Toute publicité, tout document professionnel, toute correspondance : nom, adresse, numéro ORIAS, catégorie

DEUX ERREURS QUI COÛTENT LA QUESTION

L'IOBSP ne vérifie pas la solvabilité : il recueille des informations « permettant à l'établissement » de le faire (L. 312-16 C. consom.).

R. 519-22 ≠ R. 519-28. Le premier s'impose à **tous**. Les art. R. 519-27 à R. 519-33 forment la sous-section 2, « **Règles supplémentaires applicables aux courtiers et à leurs mandataires** » : analyse objective du marché, comparaison des contrats. Un mandataire exclusif n'y est pas tenu.

2 • Rémunération et conflits d'intérêts

Article L. 519-6 — Il est interdit à **toute personne** qui apporte son concours à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent de percevoir une somme représentative de provision, de commissions, de frais de recherche, de démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, **AVANT LE VERSEMENT EFFECTIF DES FONDS PRÊTÉS**. Ni lettre de change ni billet à ordre **avant la remise des fonds ET de la copie de l'acte**.

Point	Règle
La rémunération fait le statut	L. 519-1 : exercice « contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique ». R. 519-5 : tout versement ou avantage convenu et lié à la prestation. On ne sort pas du statut en habillant sa rémunération
L'indicateur	R. 519-2, 2° : celui dont le rôle se limite à indiquer. Exclu du statut • commission d'apport possible (R. 519-5)
Si l'opération n'aboutit pas	Rien n'est dû — une clause du mandat ne rétablit pas le droit de percevoir
La seule dérogation	L. 519-6-1 : conseil indépendant au sens de L. 519-1-1, activité distincte de l'intermédiation. Frais annoncés par écrit avant (R. 519-26, II)
Dire ce que l'on gagne	R. 519-26, I : rappel des termes de L. 519-6 au client + rémunération perçue de l'établissement, montant ou modalités de calcul

LES TROIS CONFLITS D'INTÉRÊTS — ET COMMENT LE CODE LES TRAITE

Le **capital** (R. 519-20) : participations > 10 %, **déclarer** • L'**exclusivité** (R. 519-20) : **déclarer** • Les **objectifs de vente** (R. 519-25) : la rémunération du **PERSONNEL** au titre du service de conseil **ne dépend pas EXCLUSIVEMENT** des objectifs de vente.

Le texte **n'interdit pas** la part variable : il interdit qu'elle soit **seule**. Et il vise le personnel, non l'intermédiaire. **Le code ne supprime pas les conflits : il les rend visibles**.

3 • Prévention et traitement du surendettement

Article L. 711-1 C. consom. — Ouvert aux **personnes physiques de bonne foi**. **Impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir**. Rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, en vigueur au 16 février 2022.

Étage	Texte	Ce qui s'y joue
1. Recevabilité	L. 722-2 et s.	Suspension et interdiction des poursuites et cessions de rémunération, dettes autres qu'alimentaires • DEUX ANS MAX • rétablissement des aides au logement • inscription FICP dès le dépôt
2. Phase amiable	L. 732-1, L. 732-4	Plan conventionnel, qui suppose l' accord des parties • échec → 15 jours pour saisir la commission
3. Mesures imposées	L. 733-1 et s., L. 733-8	Sans l'accord des créanciers • rééchelonnement, imputation sur le capital, réduction du taux, effacement partiel • SEPT ANS ou la moitié du restant à courir • exception résidence principale • plus d'homologation depuis le 1 ^{er} janvier 2018
4. Rétablissement personnel	L. 724-1, L. 741-1 et s.	Situation irréremédiablement compromise • avec ou sans liquidation judiciaire • effacement, sous réserve des exclusions légales

LE PIÈGE — DEUX DURÉES, DEUX OBJETS

DEUX ANS : la suspension des poursuites. **SEPT ANS** : les mesures imposées.

Et : la recevabilité **n'efface rien, elle gèle**. L'effacement n'apparaît qu'au dernier étage.

Déchéance (L. 761-1) : fausses déclarations • dissimulation de biens • **aggravation de l'endettement** par de nouveaux emprunts sans accord — le cas du client qui revient vous voir en cours de procédure.

LA PRÉVENTION, C'EST VOUS

Le recueil de **R. 519-21** • l'évaluation de la solvabilité de **L. 312-16** • la consultation du **FICP** • la **mise en garde**, tracée. *La meilleure procédure de surendettement est celle qui n'a pas lieu.*

4 • Infractions et sanctions

Régime	Autorité	Sanction
Civil	Le juge	Déchéance du droit aux intérêts , en totalité ou dans la proportion fixée · l'emprunteur n'est tenu qu'au capital · intérêts perçus restitués ou imputés , avec intérêt au taux légal
Administratif	La DGCCRF	Amende administrative , après procédure contradictoire, sans tribunal. Doublée en cas de réitération dans les deux ans (art. L. 340-1, au 20/11/2026)
Pénal	Le tribunal	L. 546-4 : défaut d'immatriculation — 2 ans et 6 000 € , personnes physiques et morales · L. 571-15 : conditions de L. 519-2 — 2 ans et 30 000 € , personne physique seulement
Disciplinaire	Commission des sanctions de l'ACPR	Art. L. 612-41 — et non L. 612-39 : avertissement · blâme · interdiction d'opérations d'intermédiation · suspension ou démission d'office de dirigeants · RADIATION DU REGISTRE · interdiction de pratiquer · sanction pécuniaire. Durées max : 10 ans. Décisions publiées

DEUX POINTS DÉCISIFS

Les quatre régimes se CUMULENT : un même dossier peut les déclencher tous les quatre.
L. 612-39 vise les ÉTABLISSEMENTS · L. 612-41 vise les INTERMÉDIAIRES. Citer le mauvais texte coûte la question.

5 • Le dispositif de contrôle

Échelon	Ce qu'il fait
L'association professionnelle agréée	Loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 · art. L. 519-11 à L. 519-17. Adhésion obligatoire des courtiers et de leurs mandataires , condition de l'immatriculation depuis le 1^{er} avril 2022 (conforme : 2022-1015 QPC). Vérifie honorabilité, capacité, RC pro, garantie financière, formation continue · accompagne (médiation). Agréée par l'ACPR. Son secret n'est opposable ni à l'ORIAS ni à l'ACPR
L'ORIAS	Immatricule et publie le registre unique (L. 546-1). Registre public . Ni contrôle, ni sanction disciplinaire
L'ACPR	L. 612-2 : le I vise les établissements, le II les intermédiaires. Peut assujettir tout IOBSP à son contrôle. Sanctions : L. 612-41
La DGCCRF	Respect du code de la consommation : publicités, information précontractuelle, mentions, pratiques. Amendes administratives

LE POINT QUE LA PLUPART DES SUPPORTS PRÉSENTENT À L'ENVERS

L'arrêté du 3 novembre 2014 NE S'APPLIQUE PAS aux IOBSP. Son **article 1^{er}** vise les établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d'investissement, établissements de paiement et de monnaie électronique. L'IOBSP n'y figure pas.

Position ACPR 2013-P-01	Le MANDATAIRE	Le COURTIER
Qui le mandate	L' établissement , de manière durable et habituelle	Le client
Externalisation ?	OUI — prestations de services essentielles, art. 10 q et r	NON — il ne fournit pas une prestation pour la banque
Conséquence	L'établissement doit l' encadrer et le contrôler	Mais les opérations conclues par son intermédiaire relèvent du dispositif de contrôle interne de l'établissement

LA FORMULE JUSTE — À RETENIR MOT POUR MOT

L'arrêté ne vous est pas applicable, mais il vous atteint. La contrainte ne vient pas du texte qui vous vise : elle vient de celui qui vise votre partenaire.

Niveau	Qui l'exerce	Objet
Premier	Les opérationnels eux-mêmes	L'autocontrôle
Deuxième	Des personnes distinctes des opérationnels	La vérification de la conformité
Troisième	Une fonction indépendante — l'audit interne	Le contrôle périodique du dispositif

Article 12 de l'arrêté — rédaction issue de l'arrêté du 29 juillet 2026, applicable depuis le 2 août 2026.

CE QU'UN CONTRÔLE REGARDE, DANS L'ORDRE

1. Les supports (R. 519-24 — visible sans rien demander) · 2. Le statut (immatriculation du cabinet et des collaborateurs, honorabilité, capacité, RC pro) · 3. Les dossiers (recueil, explications, mise en garde, formalisation) · 4. La rémunération (ce qui a été perçu, de qui, et surtout quand — L. 519-6).
Cette liste n'est rien d'autre que le sommaire de la journée.

Sources vérifiées au 16 août 2026. Code monétaire et financier : art. L. 519-1, L. 519-1-1, L. 519-4-1, L. 519-6, L. 519-6-1, L. 519-11 à L. 519-17, L. 546-1 et s., L. 546-4, L. 571-15, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-39, L. 612-41, R. 519-2, R. 519-5, R. 519-13, R. 519-19 à R. 519-33 · code de la consommation : art. L. 312-16, L. 340-1, L. 341-1 et s., livre VII (L. 711-1, L. 722-2 et s., L. 732-1, L. 732-4, L. 733-1 et s., L. 733-8, L. 724-1, L. 741-1 et s., L. 761-1) · arrêté du 3 novembre 2014, art. 1^{er}, 10 et 12, ce dernier modifié par l'arrêté du 29 juillet 2026 · position ACPR 2013-P-01 · lois n° 2016-1547, n° 2021-402 et n° 2022-172 · ordonnances n° 2016-351 et n° 2025-880 · décision n° 2022-1015 QPC · arrêté du 18 juillet 2022, annexe A. **Reserves assumées, signalées dans les supports** : le fondement de la sanction pénale de l'art. L. 519-6 n'est pas identifié · le plafond de la sanction pécuniaire de l'art. L. 612-41 n'est pas chiffré · la portée de l'effacement au regard des dettes professionnelles depuis 2022 n'est pas tranchée.